

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६

English title: Nepal Water Supply Corporation Act, 1989

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४६ । ०७ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । २. नेपाल खानेपानी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ०६ । १४ । ३. नेपाल खानेपानी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५७ २०५७ । ०८ । २१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ २०६३ । ०९ । ३० । ५. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ७. यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ०६ । ३० । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४६ सालको ऐन नं. २३ । नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का विभिन्न क्षेत्रमा नियमति रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन र ढल निकास प्रणालीलाई समुचित व्यवस्था गर्न नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,- । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मतिदेखि प्रारम्भ हुनेछ यो ऐन मति २०४६ । ११ । १५ बाट प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मति २०४६ । ११ । १५) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । २.१ “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल खानेपानी संस्थान सम्झनु पर्छ । २.२ “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २.३ “अध्यक्ष” भन्नाले दफा ११ बमोजिम तोकिएको वा नियुक्त भएको संस्थानको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २.३क “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २.३ख “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनको लागि निर्माण गरिएको जलाशय, त्यस्तो जलाशयमा जडान भएको पानी प्रशोधन वा शुद्धिकरण प्लान्ट, पानी आपूर्ति गर्न जडान भएको पाइप वा फोहर पानी शुद्धिकरण गर्ने प्लान्ट, ढल निकासको व्यवस्था गर्नको लागि निर्माण गरिएको ढल निकास प्रणाली, उपकरण वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी सेवा वा ढल निकास सेवासँग आवश्यक भएको घर वा जग्गा समेतलाई जनाउँछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २.३ग “बोर्ड” भन्नाले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको बोर्ड सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २.४ “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. संस्थानको स्थापना: ३.१ तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्रमा नियमति रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन तथा ढल निकास प्रणालीको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल खानेपानी संस्थानको तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थापना गरेको छ । ३.२ संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ३.३ संस्थानका अन्य कार्यालयहरू आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को जुनसुकै ठाउँमा रहन सक्नेछ । ४. संस्थान संगठित संस्था हुने: ४.१ संस्थान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । ४.२ संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । ४.३ संस्थानले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । ४.४ संस्थानले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. संस्थानको काम, कर्तव्य र अधिकार: ५.१ संस्थानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । ५.१.१ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । ५.१.२ खानेपानीको स्रोत तथा वितरण र ढल निकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने, । ५.१.३ खानेपानीको स्रोतदेखि वितरण स्थलसम्मको बाटो निर्धारण गर्ने र सोको रेखाङ्कन गर्ने, । ५.१.४ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कामको लागि आवश्यक हुने निर्माण कार्य गर्ने गराउने, । ५.१.५ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धमा नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय वा विदेशी संस्था बीच भएका सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्ने, । ५.१.६ नेपाल सरकारले तोकिएका खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने, । ५.१.७ महसुल तथा शुल्क आदिले खानेपानी वा ढल निकासको सुविधा उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गर्ने, । ५.१.८ खानेपानीको उपयोग तथा ढल निकासको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरू तोक्ने, । ५.१.९ खानेपानीको दुरुपयोग हुन नदनि, । ५.१.१० खानेपानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, । ५.१.११ खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप लाइनहरूको आवश्यक मर्मत तथा सम्भार गर्ने गराउने, । ५.१.१२ कुनै

कारणले धारामा पानी नआएको सूचना संस्थानलाई प्राप्त भएमा आवश्यक मर्मत गरी यथाशीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने, । ५.१.१३ संस्थानले आफ्नो सञ्चालन खर्च आफै उठाउने, । ५.१.१४ संस्थानको उद्देश्यपूर्तको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. संस्थानले गरेको वा गर्नु पर्ने कुनै काम करारमा दनि सकिने: । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

५क.१ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थानले यस ऐन बमोजमि सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको सेवा प्रणाली नेपाल सरकार र स्थानीय निकायको कम्तीमा असी प्रतशित शेयर भएको कुनै संस्था वा नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको संस्था वा उपभोक्ता संस्थालाई करारमा दर्ई सञ्चालन गर्न गराउन चाहेमा संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतलिई संस्थानको स्वामतिव रहेको सेवा प्रणाली तथा सोसँग सम्बन्धति संरचना, उपकरण तथा सोसँग सम्बन्धति अन्य सम्पत्तित्यस्तो संस्थालाई करारमा दनि सक्नेछ । ५क.२ उपदफा ५क.१ बमोजमि करार गर्ने संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने संस्थानको स्वामतिवमा रहेको वा जमिमामा रहेको संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति, करार कायम रहने अवधि, करार गर्ने पक्षहरूले करार बापत पाउने प्रतफल र तत्सम्बन्धी अन्य कुराहरू करारमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । ५क.३ उपदफा ५क.१ बमोजमि करार गर्ने संस्थाले प्रयोग गरेको संस्थानको स्वामतिवमा रहेको वा जमिमामा रहेको कुनै संरचना, उपकरण तथा सम्पत्तिकरारको अवधिसमाप्त भएपछिकरारमा तोकिएको शर्त बमोजमि संस्थानलाई फर्ति गर्नुपर्नेछ । ५क.४ उपदफा ५क.१ बमोजमि करारद्वारा काम गर्न दइएको व्यवस्थालाई नजीकरण ऐन, २०५० बमोजमि नजीकरण गरिएको माननि छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ५ख. सेवा प्रणालीको स्वामतिव हस्तान्तरण गर्न सकिने: । ५ख.१ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि संस्थानले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको कुनै क्षेत्रको सेवा प्रणाली बोर्डमा हस्तान्तरण गराई खानेपानी तथा ढल निकासको समुचित । व्यवस्था गर्न उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो क्षेत्रको सेवा प्रणालीको स्वामतिव सो बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न गराउन सक्नेछ । ५ख.२ उपदफा ५ख.१ बमोजमि सेवा प्रणालीको स्वामतिव हस्तान्तरण गर्दा गराउँदा नेपाल सरकारले त्यसरी स्वामतिव हस्तान्तरण गरिएको सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बन्धति सम्पत्तितोकिए बमोजमि मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो सेवा प्रणालीको मूल्य बराबरको दायतिव समेत त्यस्तो बोर्डमा सारी दनि सक्नेछ । ५ख.३ उपदफा ५ख.१ बमोजमि सेवा प्रणालीको स्वामतिव हस्तान्तरण भएमा सम्बन्धति क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा ढल निकास सम्बन्धी काम, सेवा प्रणालीको मर्मत सम्भार, संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जमिमेवारी त्यसरी स्वामतिव हस्तान्तरण गरिने बोर्डको हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५ग. कर तथा दस्तुर छुट र सटही सुविधा दनि सकिने: । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ५क. बमोजमि करार गर्ने संस्थालाई करारमा उल्लिखित कामको लागि आयकर, भन्सार वा अन्य कुनै दस्तुर छुट दनि र वदिशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ५घ. कर्मचारी सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: ।

५घ.१ दफा ५क. बमोजमि करार भएकोमा त्यसरी करार हुँदाका बखत संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई करारमा उल्लिखित अवधभिरका लागि करारमा सेवा प्रणाली लनि संस्थाबाट पारश्रिमकि तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी संस्थानले त्यस्तो संस्थामा काजमा खटाउन सक्नेछ । तर त्यस्तो संस्थाले करार बमोजमि लएको सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध संस्थानका कर्मचारी लनि नचाहेमा वा त्यस्ता कर्मचारीले सो संस्थामा काम गर्न नचाहेमा संस्थानले त्यस्ता कर्मचारीलाई संस्थानको अन्य काममा लगाउन वा नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि नजिले पाउने सुविधामा नघट्ने गरी नजिलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजमि उपदान दर्ई सेवाबाट अवकाश दनि सक्नेछ । ५घ.२ दफा ५ख. बमोजमि संस्थानको कुनै सेवा प्रणालीको स्वामतिव कुनै बोर्डलाई हस्तान्तरण भएकोमा त्यस्तो सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध संस्थानका कर्मचारीलाई त्यसरी सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरलिने बोर्डमा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । तर त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरी लनि बोर्डले लनि नचाहेमा वा संस्थानका कर्मचारीले सो बोर्डमा काम गर्न नचाहेमा संस्थानले त्यस्ता कर्मचारीलाई संस्थानको अन्य काममा लगाउन वा नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि नजिले पाउने सुविधामा नघट्ने गरी नजिलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजमिको सुविधा दर्ई सेवाबाट अवकाश दनि सक्नेछ । ५घ.३ उपदफा ५घ.२ बमोजमि खटएका कर्मचारीको सेवाका शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । तर त्यसरी खटएका कर्मचारीको पारश्रिमकि तथा सुविधा संस्थानले खटाउँदा बखत उपलब्ध गराइरहेको पारश्रिमकि तथा सुविधाभन्दा कम हुने छैन । ६. महसुल तथा सेवा शुल्क असूल गर्ने अधिकार: । ६.१ संस्थानले खानेपानी उपलब्ध गराए बापत लाग्ने महसुल तथा ढल निकास र धारा जडान आदिको सेवा शुल्क तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । सम्बन्धति व्यक्तबाट असुल गर्न सक्नेछ । ६.२ खानेपानीको महसुल तथा ढल निकासको लागि सेवा शुल्क बुझाउने म्याद संस्थानले तोके बमोजमि हुनेछ । ६.३ उपदफा ६.२ बमोजमि महसुल तथा सेवा शुल्क बुझाउने म्याद भतिर त्यस्तो महसुल तथा सेवा शुल्क नबुझाएमा संस्थानले त्यस्तो समयभतिर रकम नबुझाउने व्यक्तबाट पच्चीसदेखि पचास प्रतशितसम्म अतरिकित शुल्क लनि सक्नेछ । ६.४ कुनै ग्राहकले संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने महसुल, सेवा शुल्क, अतरिकित शुल्क वा तरिनु बुझाउनु पर्ने अन्य रकम संस्थानले तोकेको समयभतिर नबुझाएमा संस्थानले त्यस्तो ग्राहकलाई दइराखेको खानेपानी तथा ढल निकासको सुविधा रोकन सक्नेछ । ६.५ उपदफा ६.४ बमोजमि सुविधा रोकिएको व्यक्तलि नयाँ ग्राहक शुल्क र उपदफा ६.३ बमोजमिको बाँकी रकम समेत बुझाएमा संस्थानले पुन: त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ७. अरूको घर

जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकारः ।

संस्थानले अधिकृत गरेको व्यक्तिले संस्थानको कामको सलिसलामा अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्न आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर वा जग्गा प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ । तर खानेपानीको दुरुपयोग वा चोरी भइरहेको शङ्का गर्नु पर्ने मनासवि कारण भएमा छानबनिको सलिसलामा सूर्यास्त भएपछि सूर्योदय नभएसम्मको रातको समय बाहेक अन्य समयमा अध्यक्षले वा नजिले तोकेको संस्थानको अधिकृतले प्रवेश गर्दा पूर्व सूचना दनु पर्ने छैन । ८. सञ्चालक समितिको गठनः । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ८.१ संस्थानको काम कारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि देहायका सदस्यहरू भएको सञ्चालक समिति गठन गरिएको छः- । ८.१.१ खानेपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई सदस्यहरू भएको सञ्चालक समिति गठन गरिएको छः- । ८.१.२ प्रतनिधि (राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । खानेपानी मन्त्रालय — सदस्य । ८.१.३ प्रतनिधि (राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, (जनस्वास्थ्य हेर्ने) — सदस्य । ८.१.४ संस्थानले सेवा पुर्याएका नगरपालिकाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एउटा नगरपालिकाको प्रमुख — सदस्य । ८.१.५ उपभोक्ताको हितको संरक्षणमा संलग्न उपभोक्ताहरूको संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाका दुईजना महिला प्रतनिधि — सदस्य । ८.१.६ खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना — सदस्य । ८.१.७ पर्यावरण वा वातावरण संरक्षणमा संलग्न संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना — सदस्य । ८.१.८ महाप्रबन्धक, नेपाल खानेपानी संस्थान — सदस्य-सचिव । ८.२ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ८.३ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ८.४ समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विदेशी वा स्वदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ९. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः । ९.१ समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । ९.२ समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । ९.३ समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । ९.४ समिति बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ । ९.५ समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । ९.६ समिति बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ९क. कामकारबाही अमान्य नहुनेः । सञ्चालक समितिको कुनै सदस्यको पद रक्ति रहेको कारणले मात्र सञ्चालक समितिको कुनै कारबाही अमान्य हुने छैन । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः ।

१०.१ समितिले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । १०.२ समितिले आवश्यक ठानेमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर उपदफा १०.१ बमोजमि गठित उपसमितिहरूलाई वित्तीय तथा प्रबन्ध स्वायत्तताको आधारमा खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गर्न दिन सक्नेछ । ११. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको व्यवस्थाः । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ११.१ संस्थानको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न वा नियुक्त गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ११.२ नेपाल सरकारले संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नेछ । ११.३ अध्यक्ष र महा प्रबन्धकको पदावधि नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । ११.४ अध्यक्ष र महा प्रबन्धकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः । १२.१ संस्थानले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । १२.२ संस्थानका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. समितिका सदस्य र संस्थानका कर्मचारी उपर प्रतिबन्धः । समितिको सदस्य, संस्थानका कर्मचारी र सल्लाहकारले संस्थानसँगको ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हस्तिदार हुन पाउने छैनन् । १४. संस्थानको कोषः । १४.१ संस्थानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । १४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । १४.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम, । १४.१.३ संस्थानको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, । १४.१.४ खानेपानी वा ढल निकासको सुविधा पुर्याए बापत प्राप्त महसुल तथा सेवा शुल्क र अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवानाको रकम, । १४.१.५ संस्थानलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । १४.२ संस्थानको सबै रकम संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । १४.३ संस्थानको तर्फबाट व्यहोरनु पर्ने सम्पूर्ण खर्च उपदफा १४.१ बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १४.४ संस्थानको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षणः । १५.१ संस्थानको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृतिले समितिले निर्धारण गरेको ढाँचा र तरिका बमोजमि राखिनेछ । १५.२ संस्थानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १५.३ नेपाल सरकारले चाहेमा संस्थाको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजातहरू र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । १६. जग्गा प्राप्त गर्नेः । १६.१ संस्थानलाई देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी दिन सक्नेछः- । १६.१.१ जल भण्डार (रजिभयार) निर्माण

गर्न, । १६.१.२ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कुनै संरचनाको नरिमाण गर्न, । १६.१.३ संस्थानको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य काम गर्न । १७. सार्वजनिक वा नजि घर जग्गाबाट पाइप लाइन लैजान सक्ने: ।

१७.१ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक वा कसैको नजि घर जग्गाबाट खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बछियाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान आवश्यक भएमा संस्थानले सोही योजना अनुसार पाइप लाइन बछियाउन सक्नेछ । १७.२ संस्थानले उपदफा १७.१ बमोजमि खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बछियाउँदा सार्वजनिक वा कसैको नजि घर जग्गामा सकेसम्म कम नोकसान हुने गरी पाइप लाइन बछियाउनु पर्नेछ । १७.३ संस्थानले उपदफा १७.१ बमोजमि खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बछियाउँदा हुन गएको नोकसानी वापत घर जग्गा धनीलाई प्रचलति भाउ अनुसार क्षतपूरति दिनु पर्नेछ वा नोकसान हुन गएको घर जग्गाको मर्मत गरी यथास्थितिमा ल्याई दिनु पर्नेछ । १८. काम कारबाही गर्न मनाही: । १८.१ कसैले पन दिहायमा लेखिएको कुनै काम कारबाही गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन:- । १८.१.१ खानेपानीको मुहान, जलभण्डार (रजिरभयार) वा खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी अन्य कुनै संरचना बगिरन, तोडफोड गर्न वा त्यसमा कुनै कसिमिले क्षतपुर्त्याउन, । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । १८.१.२ खानेपानी वा खानेपानीको मुहानलाई दुषति गर्न, । १८.१.३ संस्थानको अनुमतनिलिई खानेपानीको पाइप लाइनबाट धारा जडान गर्न, । १८.१.४ संस्थानलाई सूचना नदाई खानेपानीको मटिर झिकी पानी उपभोग गर्न, । १८.१.५ खानेपानी पाइप लाइनबाट कुनै यन्त्र जडान गरी पानी तान्न, । १८.१.६ खानेपानी मटिर तोडफोड गर्न वा बगिरन, । १८.१.७ संस्थानको स्वीकृतनिलिई संस्थानको ढल लाइनमा ढलको निकास जोड्न वा ढल थुननि गरी कुनै ठोस पदार्थ ढलमा फ्याँक्न वा राख्न, । १८.१.८ संस्थानद्वारा व्यवस्थति खानेपानी वा ढलको पाइप लाइन चोरन, बगिरन, नास्न वा त्यसमा क्षतपुर्त्याउन, । १८.१.९ ढल निकास वा मंगललाई भत्काउन, बगिरन वा त्यसमा कुनै कसिमिले क्षतपुर्त्याउन, । १८.१.१० खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी संस्थानले गर्ने काम कारबाहीमा बाधा बरिध गर्न । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८.१.११ पानी वतिरण गर्न वा ढल निकासको लागि बछियाइएको पाइप लाइनमा क्षतपुर्गने गरी कुनै नरिमाण कार्य गर्न । १९. सजाय: । १९.१ उपदफा १८.१.१ वपिरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई बगिो असुल गरी दश हजार रूपैयाँसम्म जरविना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । १९.१क उपदफा १८.१.२ वपिरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय हुनेछ । १९.२ देहायको काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई संस्थानले वा संस्थानले तोकेको दफा १० बमोजमिको कुनै उपसमतिलि देहाय बमोजमि जरविना गर्न सक्नेछ:- । १९.२.१ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । १९.२.२ उपदफा १८.१.३ वपिरीत काम, कारबाही गर्ने गराउनेलाई पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरविना, । १९.२.३ उपदफा १८.१.५ वा १८.१.६ वपिरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन हजार रूपैयाँसम्म जरविना, ।

१९.२.४ उपदफा १८.१.७ वपिरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई दुई हजार रूपैयाँसम्म जरविना, । १९.२.५ उपदफा १८.१.८ वा १८.१.९ वपिरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई त्यस्तो चोरिएको, बगिरेको वा नासिएको सामानको बगिो बमोजमि जरविना गरी थप दुई हजार रूपैयाँसम्म जरविना, । १९.२.६ उपदफा १८.१.४ वा १८.१.१० वपिरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई एक हजार रूपैयाँसम्म जरविना, । १९.२.७ मार्थ लेखिएदेखि बाहेक कसैले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियिम वपिरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई कसूरको प्रकृति हेरी एक हजार रूपैयाँसम्म जरविना । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १९.३ उपदफा १८.१.११ वपिरीतको कार्य गर्ने गराउनेलाई संस्थानले पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरविना गरी त्यस्तो नरिमाण कार्य संस्थानले आफैँ भत्काउन वा सो बनाउने व्यक्तिलाई नै भत्काउन लगाउन सक्नेछ । संस्थानले नै भत्काउनु परेमा सो भत्काउँदा लागेको खर्च संस्थानले सम्बन्धति व्यक्तिसँग असूल उपर गर्नेछ । २०. पुनरावेदन: । उपदफा १९.२ बमोजमि दिएको सजायको आदेश उपर चत्ति नबुझ्ने व्यक्तिलि त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मतिलि पैतीस दिनभतिर सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र उच्च अदालतको नरिणय अन्तमि हुनेछ । २१. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने: । यस ऐन बमोजमि लगाइएको महसुल, सेवा, शुल्क, अतरिक्त्त शुल्क तथा दफा १९ बमोजमि संस्थान वा उपसमतिलि गरेको जरविनाको रकम नबुझाउने व्यक्तबाट संस्थानले त्यस्तो महसुल, सेवा, शुल्क, अतरिक्त्त शुल्क तथा जरविनाको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सक्नेछ । २२. अधिकार प्रत्यायोजन: । २२.१ समतिलि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको पहिलो संशोधनद्वारा थप । नयिम वा वनियिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, समतिका कुनै सदस्य वा उपसमतिलिई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २२.२ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकले आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार संस्थानको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २३. नेपाल सरकारले नरिदेशन दिन सक्ने: । नेपाल सरकारले संस्थानलाई समय समयमा नरिदेशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ । २४. नेपाल सरकारको अधिकार: । २४.१ संस्थानले यस ऐन वपिरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोकने आदेश दिन सक्नेछ । २४.२ संस्थानले गर्नुपर्ने काम पूरा गरसिकेको छ वा संस्थानले आफैँले गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य वा आदेश वा नरिदेशनको पालना गरेको छैन वा संस्थान कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले ठहर्याएमा संस्थानलाई जुनसुकै बखत वधिटन गर्न सक्नेछ । २४.३ उपदफा २४.२ बमोजमि संस्थान वधिटन भएमा सो संस्थानको हक तथा दायतिव

नेपाल सरकारमा सन्नेछ । २५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: । संस्थानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । खानेपानी मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २५क. नयिम बनाउने अधिकार: ।